

1502670-48.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE VASCONCELOS

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

EMERSON DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502670-48.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502670-48.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE VASCONCELOS

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

EMERSON DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº

11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2020, entre Estados da Federação e na Rodovia SP 270 (Rodovia Raposo Tavares), nº 567, Parque Residencial Nosak I, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, transportou e trouxe consigo, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 47,97 g (quarenta e sete gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína, substância constante na lista F1 da Portaria da ANVISA 344/98, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07/08 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 17/19.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado adquiriu a citada droga no Estado do Paraná e transportou-a no veículo VW/Polo, de placas DCK- 5857, para esta cidade, com a finalidade de comercializá-la.

Todavia, policiais militares receberam a informação de que o condutor do referido veículo estaria transportando entorpecente, motivo pela qual se dirigiram à Rodovia Raposo Tavares, com vistas a interceptar o automóvel.

Ao visualizarem o veículo, os policiais determinaram sua parada e, em revista no réu, encontraram, em seu bolso, a porção de cocaína acima descrita.

Assim, pela quantidade de droga apreendida, pela existência de informação anônima, bem como pelas demais circunstâncias da apreensão, tem-se que a substância se destinava à comercialização ilícita.

Redistribuídos os autos (fls. 108), foi oferecida a denúncia (fls. 113/115), que veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/73) e foi recebida em 06 de abril de 2021 (fls. 131/132).

Foi indeferido o pedido de busca e apreensão do veículo VW/Polo, placas DCK-58/57, utilizado pelo acusado no momento da prisão (fls. 135/136), e deferido o pedido de destruição da droga (fls. 135/136).

Citado pessoalmente (fls. 142), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 145/146), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 149/151).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 157).

Durante a instrução processual (fls. 177/178), foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, sendo os depoimentos registrados por gravação audiovisual.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 177/178).

A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido do Promotor de Justiça (fls. 177/178).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 17/19) demonstra a natureza entorpecente da substância descrita, que contém cocaína em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estava sob a guarda do denunciado, pois as declarações dele e das testemunhas convergiram nesse ponto.

A testemunha Marcelo Costa de Oliveira (fls. 177/178), policial militar, relatou que, no dia do fato, foram informados, anonimamente, que o veículo VW/Polo, de cor preta, conduzido pelo acusado, estaria vindo no sentido Pirapozinho/SP a Presidente Prudente/SP, trazendo drogas. Em patrulhamento pela rodovia, os policiais visualizaram o referido veículo e abordaram-no ainda na rodovia. Na abordagem, encontraram uma porção de cocaína com o réu, o qual, indagado, alegou que era para seu consumo e havia adquirido no Estado do Paraná, pagando por ela o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

O policial militar Rodolfo Kohabach Tazinarro (fls. 177/178), reprisou as informações prestadas por Marcelo.

A testemunha Sérgio Adriano Magro (fls. 177/178) narrou que é amigo do acusado e, naquela data, estava na cidade de Cianorte/PR e, como não iria descarregar o caminhão que conduzia, ligou para o acusado e pediu-lhe para buscá-lo.

Posteriormente, na rodovia, foram abordados por policiais militares. Afirmou que,

como estava deitado no chão, não presenciou os milicianos encontrarem a referida droga com o denunciado, tendo, na ocasião, apenas ouvido um dos policiais dizer: achei, achei. Por fim, na Delegacia de Polícia, foi cientificado da apreensão da droga. Ademais, alegou que não havia petrechos comumente utilizados na traficância dentro do veículo.

Conquanto a posse da droga pelo réu seja indubitosa, não há provas de que ela se destinasse ao consumo de terceiros.

O acusado alegou ser usuário de cocaína há anos e, por tal razão, sofre de problemas de saúde, como sangramento nas narinas e danos na boca.

A substância entorpecente estava no bolso do denunciado, não se apresentava fracionada, como comumente se observa em venda a usuários, e não foram encontrados dinheiro e petrechos na ocasião.

Segundo o laudo da perícia realizada no aparelho celular do réu (fls. 54/56), não se identificaram mensagens, ligações ou quaisquer outros elementos que vinculassem Emerson à comercialização de drogas.

Ademais, a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com o consumo por uma única pessoa.

Considerando tais elementos, é verossímil a alegação de que o denunciado desejava apenas consumir a cocaína.

Nesse contexto, impõe-se a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Revendo entendimento anteriormente aplicado em casos análogos, deixo de determinar a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Demonstradas, portanto, a materialidade delitiva e a autoria, ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sendo inaplicáveis as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95, por ser o réu reincidente (fls. 118/130), passo à dosagem da pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que as circunstâncias lá elencadas são favoráveis ao acusado.

Na segunda etapa da dosagem da pena, verifico que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito (art. 65, III, d, CP). Por outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação nos processos de conhecimento nº 0003621-57.2014.8.26.0311 (fls. 127), 0012972-55.2016.8.26.0482 (fls. 128) e 7007383-60.2016.8.26.0482 (fls. 124).

Não há causas de aumento, tampouco de diminuição de pena a considerar.

A despeito da reincidência, o acusado confessou a prática do crime. Sendo assim, mostra-se suficiente à sua reeducação e à repreensão da conduta a aplicação de pena de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para desclassificar a conduta do réu do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e condenar EMERSON DE VASCONCELOS, nascido aos 17/11/1978, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Helena Vom Stein Vasconcelos e Cícero de Vasconcelos, inscrito no Registro Geral nº 27.739.707 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, a ser advertido sobre os efeitos da droga, valendo a intimação da sentença como advertência.

Considerando a natureza da pena imposta, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente da substância apreendida e sobre a sua quantidade, autorizo a imediata destruição da droga que permanece sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, consigno que o acusado está assistido por Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 145/146).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA